**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DIGNÍSSIMO MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO**

**PARTIDO LIBERAL – PL**, agremiação partidária devidamente registrada perante o Tribunal Superior Eleitoral e com representação perante o Congresso Nacional, inscrita no CNPJ sob nº 08.517.423/0001-95, com sede no SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, Sala 903, Centro Empresarial Brasil 21, Brasília-DF, neste ato representada por seu Presidente Nacional, **VALDEMAR COSTA NETO**, comparece, com elevado acatamento, perante Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores signatários[1], com fundamento no art. 102, inciso I, alíneas "*a"* e "*p"* c/c art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal, e no art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, para propor

## AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

contra a Lei Estadual nº 14.268, de 28 maio de 2020, decretada pela Assembleia Legislativa da Bahia e sancionada pelo então Governador do Estado da Bahia, Exmo. Sr. Rui Costa, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir delineadas.

## I. LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

1. Inicialmente, convém mencionar que o controle direto da constitucionalidade das leis e atos normativos, exercido perante o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade, está embasado no art. 102, inciso I, alínea *a*, da Constituição Federal, *in verbis:*

> ***Art. 102.*** *Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:*
> *I - processar e julgar, originariamente:*

[1] Instrumento de mandato anexo.



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

> *a) **a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual** e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (grifou-se)*
> *[...]*

2. Com efeito, o próprio texto constitucional atribuiu legitimação ativa dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme arrimo ao art. 103 da Magna Lei. Vejamos:

> ***Art. 103.** Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:*
> ***VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;** (grifou-se)*

3. Assim, cabe registrar que o Partido Liberal preenche todos os requisitos expostos na Constituição da República, vez que representado, atualmente, por 95 (noventa e cinco) Deputados Federais e 13 (treze) Senadores da República perante o Congresso Nacional. Desta forma, notória a legitimidade da agremiação partidária para propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar.

4. Destarte, em consonância com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, os partidos políticos são **legitimados universais,** não lhes sendo imposta a exigência de demonstração de pertinência temática para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido:

> *Partido político. Ação direta. Legitimidade ativa. Inexigibilidade do vínculo de pertinência temática. Os partidos políticos, desde que possuam representação no Congresso Nacional, podem, em sede de controle abstrato, arguir, perante o STF, a inconstitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou distritais, independentemente de seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de pertinência temática*[2].

5. Assentada, portanto, a legitimidade ativa do Partido Liberal para a propositura desta ação direta de inconstitucionalidade, porquanto cabe às agremiações partidárias a defesa inerente aos cidadãos, bem como a concessão de voz e altivez ao povo brasileiro.

[2] STF. ADI 1.407 – MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.11.2000



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S A/B
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

## II. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

6. Comprovada a legitimidade ativa do Requerente, atesta-se, por igual, a possibilidade de o objeto indicado passar pelo crivo da Suprema Corte no exame de sua constitucionalidade.

7. Em primeiro lugar, deve-se, de imediato – para evitar a pecha de inépcia – apresentar, na íntegra, o teor da Lei Estadual nº 14.268 de 28 de maio 2020 do Estado da Bahia, ora impugnada, para então discorrer sobre os pressupostos para exame de mérito, que consiste na incompatibilidade dos comandos genéricos encartados no ato normativo com a ordem Constitucional vigente.

8. Eis o texto[3], em sua totalidade, do ato normativo que se impugna nesta ação direta de inconstitucionalidade:

> ***Estabelece a aplicação de sanção a quem, ilicitamente, divulga informações falsas sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado da Bahia e dá outras providências.***
>
> ***O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA****, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:*
>
> ***Art. 1º -*** *Fica sujeito à aplicação de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$20.000,00 (vinte mil reais) quem divulgar, por meio impresso, televisivo, de radiodifusão ou eletrônico, informações falsas, sem procedência oficial, sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado da Bahia, sem citar a fonte primária.*
>
> ***Parágrafo único -*** *Incide na mesma pena quem:*
>
> *I - elaborar a informação falsa ou colaborar com sua elaboração ou disseminação, tendo ciência do seu destino;*
>
> *II - divulgar dolosamente a informação falsa, pelos meios indicados no caput deste artigo, ainda que citando a fonte primária ou quem lhe tenha remetido;*

[3] Disponível em: http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-no-14268-de-28-de-maio-de-2020



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

*III - utilizar ou programar softwares ou outros mecanismos automáticos de propagação que divulguem ou alterem informações ou notícias, disseminando, ao final, dados não verídicos.*

***Art. 2º** - Não constituem ilícito administrativo:*

*I - publicações jornalísticas devidamente assinadas por seus redatores em veículos de comunicação físicos ou digitais;*

*II - compartilhamento de opinião pessoal, desde que evidenciado o caráter não-fático, e sim opinativo do texto.*

***Art. 3º** - A dosimetria na aplicação da multa observará a gravidade da repercussão das informações falsas, a possível existência de vantagem auferida e a condição econômica do autor do ilícito.*

***§ 1º** - Na avaliação da gravidade da repercussão das informações falsas, será considerado o prejuízo advindo para a Administração Pública, seja ao patrimônio material ou ao regular funcionamento da atividade administrativa.*

***§ 2º** - O valor da multa deverá ser dobrado nos casos de reincidência.*

***§ 3º** - O valor da multa deverá ser dobrado se a infração for perpetrada por funcionários públicos e deverá ser quadruplicado se comprovado o uso de estrutura ou maquinário público no ato da elaboração ou disseminação da informação falsa.*

***§ 4º** - Os recursos oriundos da multa prevista nesta Lei serão destinados a ações de apoio e tratamento de epidemias, endemias e pandemias no Estado da Bahia.*

***§ 5º** - O valor da multa será sempre atualizado pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.*

***Art. 4º** - A imposição da pena administrativa de multa não impede ou substitui a instauração de inquérito penal ou de processo administrativo disciplinar para apuração de falta residual do servidor público.*

***Art. 5º** - Caberá ao Poder Executivo a edição de normas complementares visando disciplinar o quanto previsto nesta Lei.*

***Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.*

*PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 28 de maio de 2020.*



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S A/B
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

9. *In casu*, estamos diante da análise de Lei Estadual Baiana, ato com claro conteúdo normativo, de caráter abstrato, porquanto destinada ao público em geral, e de efeitos concretos e imediatos.

10. Lei Estadual que, como se demonstrará, viola frontalmente postulados da Carta Magna, notadamente a regime de competência legislativa estabelecido pelo constituinte originário e aos postulados da liberdade de imprensa, de pensamento, manifestação e expressão.

11. Desse modo, por afrontar a Constituição Federal, o ato questionado se qualifica como ato normativo estadual apto a ser impugnado por Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo o Supremo Tribunal Federal o órgão competente para processar e julgar, originariamente, a ação, nos moldes do artigo 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal.

12. Demonstrado o cabimento, passa-se a expor as razões pelas quais deve o ato normativo impugnado – *i.e.,* Lei Estadual do Estado da Bahia nº 14.268/2020 – ser considerado inconstitucional por essa Suprema Corte e, por consequência, extirpado do ordenamento jurídico.

## III. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA AO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988.

13. Inicialmente, insurge-se a Requerente em face da Lei Estadual nº 14.268/2020 – Estado da Bahia – em decorrência de cristalino vício formal que a torna claramente incompatível com o texto Constitucional e o Estado Democrático de Direito.



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

14. A Constituição Federal é clara ao estabelecer um regime de competência legislativa, reservando à União , de forma privativa, a competência para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão:

> *Art. 22.* ***Compete privativamente à União legislar sobre****:*
> *IV - águas, energia, informática,* ***telecomunicações e radiodifusão****;*

15. Dito isso, no caso em tela, observa-se que o Estado da Bahia extrapolou o limite de sua competência legiferante quando editou a Lei Estadual nº 14.268/2020, incidindo em clara hipótese de usurpação de competência legislativa privativa da União.

16. Com efeito, da forma em que as disposições normativas constantes na legislação estadual foram concretizadas, fica evidente se tratar de matéria subordinada à reserva legal do poder legislativo federal, de modo que não poderia ser disciplinada em ato normativo emanado da Assembleia Legislativa da Bahia.

17. No ponto, importante anotar que não se pretende afastar do Poder Legislativo estadual o legítimo poder de legislar que lhe fora outorgado pelo art. 24 da Constituição Federal de 1988. **No entanto, tal atuação legislativa deve ser exercida observando a competência instituída pela Constituição Federal, assim como aquela instituída pela própria Constituição do Estado da Bahia, quanto à matéria legislada.**

18. Eis o **ponto fulcral** do vicio formal arguido na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade: a demonstração de que, no caso em questão, **a Lei Estadual nº 14.268 de 28 de maio de 2020 extrapolou a competência legislativa reservada aos estados ao impor uma linha de conduta e criar restrições à veiculação de conteúdo sobre epidemias, endemias e pandemias em meios televisivos, eletrônicos e de radiodifusão**, em afronta evidente ao artigo 22, inciso IV da Constituição Federal de 1988.

19. Dando início a análise pormenorizada da afronta supracitada, é imperioso averiguar a definição dos termos "*telecomunicação*" e "*radiodifusão*" estabelecida pelos atos normativos regulamentadores de tais serviços.



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF | +55 61 3364 7500

20. A Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe acerca da organização dos serviços de telecomunicações, define em seu art. 60, §1º, que:

> *Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação.*
>
> *§ 1° **Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de** símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou **informações de qualquer natureza**.*

21. Paralelamente, o Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprovou o regulamento dos Serviços de Radiodifusão, define em seus arts. 1º e 5º que:

> *Art. 1º **Os serviços de radiodifusão, compreendendo a transmissão de sons (radiodifusão sonora) e a transmissão de sons e imagens (televisão), a serem direta e livremente recebidas pelo público em geral**, obedecerão aos preceitos da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, do Decreto nº 52.026, de 20 de maio de 1963, deste Regulamento e das normas baixadas pelo Ministério das Comunicações, observando, quanto à outorga para execução desses serviços, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.*
> *(...)*
> *Art 5º Para os efeitos dêste Regulamento, os têrmos que figuram a seguir tem os significados definidos após cada um deles:*
> *(...)*
> *22) **RADIODIFUSÃO - é o serviço de telecomunicações que permite a transmissão de sons (radiodifusão sonora) ou a transmissão de sons e imagens (televisão), destinada a ser direta e livremente recebida pelo público**.*

22. **Tais definições são imprescindíveis para compreensão da afronta formal aqui apresentada**. E assim o é, pois **a legislação estadual** aqui confrontada, ao estabelecer sanções pecuniárias à qualquer pessoa que alterar, divulgar ou disseminar, sem citar fonte primária, dados e informações sobre epidemias, endemias e pandemias por meios eletrônicos, televisivos ou radiodifusores, **acabou por estabelecer um padrão de conduta não apenas às pessoas físicas usuárias, mas especialmente às pessoas jurídicas prestadoras de serviços telecomunicativos e radiodifusores.**



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S A/B
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

23. **E pior. Padrão de conduta imposto de forma totalmente unilateral e autoritária pelo próprio Estado, a quem, com todo o respeito, não cabe dizer o que é certo em matéria de epidemias, endemias e pandemias.**

24. É dizer: aqueles usuários e os veículos televisivos ou radiodifusores que trouxerem à público informações sobre epidemias, endemias e pandemias, estarão suscetíveis de serem responsabilizados e sancionados simplesmente porque divulgaram informações tidas pela Administração Pública Baiana como equivocadas ou inverídicas.

25. Nada mais absurdo.

26. **Dessa forma, muito antes da questão relativa ao cerceamento da imprensa e da própria liberdade de expressão do cidadão brasileiro, a constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.268/2020 encontra barreira intransponível na própria matéria legislada, pois, repita-se, compete privativamente à União criar normas legais que imponham limitações qualitativas e quantitativas à atuação das empresas prestadoras de serviços de telecomunicação e radiodifusão.**

27. A fim de concretizar a tese ora desenvolvida, cita-se, de forma exemplificativa, o serviço prestado por emissoras de rádio e televisão. É intrínseco desses serviços a veiculação, propagação e divulgação contínua de dados e informações sobre todas as áreas e serviços, mas, especialmente, sobre epidemias, endemias e pandemias, em razão dos surtos regionais contínuos de doenças tropicais como a dengue, a gripe e a chikungunya.

28. Determinar "como" e "em que termos" tais dados e informações serão divulgados e transmitidos aos cidadãos baianos pelas emissoras de rádio e televisão, é, ao fim e ao cabo, impor uma linha editorial em detrimento da liberdade de pensamento e do livre exercício da imprensa baiana.

29. Não apenas inconstitucional, mas preocupante a intenção do legislador baiano de impor condutas e linhas de pensamento a serem seguidas e divulgadas pelas empresas de telecomunicação e radiodifusão na execução de suas atividades.



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S A/B
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

30. Até a obrigatoriedade da citação da sua fonte primária que ensejou determinada publicação, sob pena de multa, nos parece uma determinação inconstitucional.

31. Lembre-se que a legislação estadual aqui combatida prevê expressamente a possibilidade de aplicação de multa para "*quem*" – *lato sensu* –divulgar ou disseminar dados e informações *"sem procedência oficial"* sobre epidemias, endemias e pandemias por meios eletrônicos, televisivos ou radiodifusores.

32. Não se discute, é bom destacar, a importância do combate à desinformação, especialmente acerca de tema tão importante. A insurgência se reflete na patente incompetência da legislação estadual para elaborar normas que afetam diretamente a liberdade de expressão e impõe padrões de conduta às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação e radiodifusão.

33. Vale destacar que o próprio ato normativo regulamentador da prestação de serviços de radiodifusão, o Decreto nº 52.795/1963, definiu um rol de infrações e penalidades aplicáveis às prestadoras de serviço que não se atentarem ao teor dos conteúdos transmitidos e levados à público por elas.

34. **É indiscutível, portanto, que a legislação baiana estabeleceu normas direcionadas não apenas às pessoas físicas usuárias das redes sociais, mas, especialmente, às empresas prestadoras dos serviços de telecomunicação e radiodifusão no estado da Bahia, em detrimento da competência Federal para legislar sobre a matéria**.

35. Esse Supremo Tribunal Federal já decidiu que **não compete ao poder legislativo estadual legiferar acerca de normas aplicáveis às prestadoras de serviço de telecomunicação**, mesmo que visem a proteção do consumidor final do serviço prestado – no caso em tela, traça-se um paralelo quanto a proteção do consumidor final, aqui percebido como o receptor do dado/informação acompanhada de sua fonte originária:



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 18.909/2016 DO ESTADO DO PARANÁ. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE MANTEREM ESCRITÓRIOS REGIONAIS E REPRESENTANTES LEGAIS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DE CONSUMIDORES EM CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 100 (CEM) MIL HABITANTES, BEM COMO DE DIVULGAÇÃO DOS CORRESPONDENTES ENDEREÇOS FÍSICOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DAS OPERADORAS, NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NAS FATURAS ENVIADAS AOS USUÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.*

*1.* ***Serviços públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV) são regulados privativamente pela União, que ostenta competência legislativa e administrativa para a sua disciplina e prestação, à luz do sistema federativo instituído pela Constituição Federal.***

*2.* ***A Lei 18.909/2016 do Estado do Paraná instituiu obrigação para as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações de*** *manterem escritórios regionais e representantes legais para atendimento presencial de consumidores em cidades com população superior a 100 (cem) mil habitantes, bem como de* ***divulgação dos correspondentes endereços físicos no sítio eletrônico das operadoras,***



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S AVB
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

***no contrato de prestação de serviços e nas faturas enviadas aos usuários***.

*3. **A proteção do consumidor não legitima a eventual competência dos estados-membros para** legislar sobre normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações, ainda que a pretexto de proteção consumerista ou da saúde dos usuários. Precedentes: ADI 5.253, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.861, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.477, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/05/2017; ADI 2.615, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2015; ADI 4.478, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 29.11.2011.*

*4. In casu, inexiste o suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências privativas da União. O consumidor e o usuário de serviços públicos ostentam regimes jurídicos diversos, pois o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (artigo 3º, I, da Constituição Federal), encontra sede específica na cláusula "direitos dos usuários", prevista no artigo 175, parágrafo único, II, da Constituição Federal, enquanto o primeiro subsume-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.*

*5. **Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 18.909/2016 do Estado do Paraná**.*

(STF - ADI: 5725 PR, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2018)

36. Ainda nessa toada, **ao ir além e impor que as prestadoras de serviços de telecomunicação e radiodifusão citem "a fonte primária" nas publicações e reportagens sobre epidemias, endemias e pandemias, sob pena de aplicação de multa**, a legislação local



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S AVB
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

vai novamente de encontro ao entendimento desse Supremo Tribunal Federal em matéria correlata.

37. No julgamento da ADI n. 4761, essa Suprema Corte Constitucional **decidiu haver violação da competência da União quando legislação estadual obriga a inclusão de determinada informação em veiculação de conteúdo publicitário**. *Vide*:

> *COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. PROPAGANDA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.*
> *1.* ***Lei do Estado do Paraná que impõe às operadoras de telefonia celular e aos fabricantes de aparelhos celulares e acessórios a obrigação de incluir em sua propaganda advertência de que o uso excessivo de aparelhos de telefonia celular pode gerar câncer****.*
> *2.* ***Violação à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações*** *e sobre propaganda comercial (****art. 22, IV*** *e XXIX, CF). Precedentes da Corte.*
> *3.* ***Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente****.*
> (STF - ADI: 4761 PR, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/11/2016)

38. Ainda, esse **E. Supremo Tribunal também já entendeu ser inconstitucional a interferência direta dos Estados-Membros no exercício da atividade de telecomunicação e radio fusão, porquanto cabe privativamente à União editar normas de conduta sobre a matéria.**

> *CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 9.925/2022 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FUNCIONALIDADE E ACESSO DE DADOS EM PASSAGENS SUBTERRÂNEAS DE TRÂNSITO EM QUALQUER MODALIDADE DE TRANSPORTE. INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE SINAL OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. As regras de distribuição de*



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

*competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União ( CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3.* ***Legislação local que a assegura ao consumidor de serviço móvel de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte, com a imposição de obrigações às concessionárias de telefonia móvel no sentido de adaptação técnica e operacional.*** *4.* ***Interferência direta na regulação de serviços de telecomunicações****, que extrapola a competência concorrente dos Estados-membros para legislar sobre proteção ao consumidor (art. 24, V, CF),* ***violando a competência privativa da União para explorar, conceder e legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF).*** *5. Ação Direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 9.925/2022 do Estado do Rio de Janeiro. (STF - ADI: 7404 RJ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023)*

39. **Dessa forma**, com todo o exposto, **evidencia-se de forma cristalina o fato de que, ao estabelecer restrições e penalidades e, consequentemente, legislar sobre normas aplicáveis à prestação de serviços de telecomunicação e radiodifusão**, incidindo diretamente na conduta e regulamentação de tais serviços, **a Lei Estadual baiana nº 14.268/2020 usurpou a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicação e radiodifusão**, violando diretamente o artigo 22, inciso IV, da CF/88.



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

40. Vale repisar que a norma em destaque teve por objetivo legislar acerca do uso dos diversos meios de comunicação, interferindo diretamente nas atividades de elaboração, divulgação, transmissão e disseminação de conteúdo sobre epidemias, endemias e pandemias, e, nessa perspectiva, fixou, de forma arbitrária e inconstitucional, **balizas de condutas, comportamentos e ideologias para utilização das diversas ferramentas de comunicação.**

41. Dados aos fatos expostos acima, as restrições e penalidades impostas à população baiana pela Lei Estadual 14.268/2020, têm sua inconstitucionalidade formal revelada violação ao princípio Federativo, ou seja, pela inobservância das competências legislativas privativas – e não delegadas – da União, especificamente quanto às matérias de telecomunicação e radiodifusão, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

IV. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DOS ART. 5º, IV E IX, E ART. 220, §1º E §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO/EXPRESSÃO.

42. Acaso seja afastada a inconstitucionalidade formal da norma estadual ora questionada, subsiste afronta material patente a postulados essenciais da Carta Magna.

43. Isso, porque o ato normativo em questão trouxe flagrante e inaceitável limitação à liberdade da manifestação do pensamento da população baiana. Impor sanção pecuniária a quem divulgar, por meio impresso, televisivo, de radiodifusão ou eletrônico, informações falsas, sem procedência oficial, sobre epidemias, endemias e pandemias, à mingua de uma regulamentação objetiva mínima configura censura prévia e, nesse sentido, não encontra guarida constitucional, a teor do artigo 5º, incisos IV e IX e artigo 220, ambos da Constituição Federal de 1988.

> *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes*


ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

*no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
*(...)*
*IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;*
*(...)*
*IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;*
*(...)*
*Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.*
*§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.*
*§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.*

44. Necessário frisar, em primazia, que o direito fundamental à liberdade de pensamento e de expressão compreende **a liberdade de <u>buscar</u>, <u>receber</u> e <u>difundir</u> informações e ideais de toda natureza**, sem a interferência ou restrição de quem quer que seja **– especialmente do Estado.**

45. **Com todo o respeito, o que as disposições** constantes na Lei nº 14.268/2020 do Estado da Bahia **revelam é, em verdade, uma completa e inconstitucional restrição à liberdade plena de manifestação do pensamento, da comunicação, da expressão e da informação**, cerceando, inclusive, a atividade da imprensa.

46. Não se sustenta aqui o direito de divulgar ou disseminar dados e informações sabidamente inverídicas, as famosas *fake News*; nem mesmo a conveniência de informações serem divulgadas pela mídia acompanhadas de suas fontes. **Entretanto, o que não se pode admitir é uma restrição normativa prévia à liberdade de pensamento, expressão, comunicação e informação baseada na tentativa de o Estado impor o monopólio qualitativa da informação.**


ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

47. **Ora, ao penalizar aquele que divulga informações *"sem procedência oficial"*, o Estado da Bahia se apodera do (perigoso) poder de dizer o que é certo e o que é errado em matéria de pandemia e endemia.**

48. Neste ponto, no entanto, convém ressaltar que o artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos vedou qualquer forma de censura prévia estatal que seja capaz de inviabilizar a livre manifestação do pensamento, sem prejuízo de obrigações ulteriores que possam ser geradas em razão de eventuais e concretos prejuízos causados pela informação divulgada. Vejamos:

> *Art. 13.*
> *1.* ***Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha****.*
> *2.* ***O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia****, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:*
> *a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou*
> *b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.*

49. Em idêntico sentido é a orientação constante na Declaração de Princípios sobre Liberdade Expressão, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que dispõe:

> *5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer expressão, opinião ou informação através de qualquer meio de comunicação oral, escrita, artística, visual ou eletrônica, deve ser proibida por lei.* ***As restrições à livre circulação de ideias e opiniões,***


ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

***assim como a imposição arbitrária de informação e a criação de obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de expressão.***

50. *In casu*, a simples leitura da legislação estadual impugnada revela uma inaceitável inversão da lógica Constitucional que gravita sobre o direito à liberdade de pensamento e de manifestação, pois, ao contrário de coibir eventuais abusos verificados *a posteriori* em cada caso concreto, a norma impõe uma genérica mitigação da liberdade de expressão a todos, inclusive à imprensa, seja ela *"por meio impresso, televisivo, de radiodifusão ou eletrônico"*.

51. Com efeito, **ao estabelecer em seu artigo 1º penalidade para quem divulgar informações sem procedência oficial**, determinando aplicação de multa nos casos em que não for atendida tal conduta, **a Lei Estadual nº 14.268/2020 acaba restringindo e embaraçando a plena liberdade de manifestação do pensamento, da comunicação, da expressão e, mais especificamente, da informação jornalística.**

52. Quem, senão o Estado Baiano poderá dizer o que são "*informações falsas (...) sobre epidemias, endemias e pandemias"*.

53. É dizer que: ao decretar a Lei Estadual nº 14.268/2020, a Assembleia Legislativa da Bahia comina regras de condutas à todas as pessoas – seja ela quem for e seja qual for sua personalidade jurídica –, para além dos limites constitucionais, cerceando o direito fundamental de livre manifestação, expressão, comunicação e informação, por meio de uma prévia e direcionada censura.

54. A literalidade dos dispositivos impugnados, notadamente o disposto nos art. 1º e 2º da Lei 14.268/20, torna clara a ilegítima restrição à liberdade de expressão e de informação asseguradas ao cidadão Brasileiro, na medida em que, **ao exigir a chancela estatal quanto ao conteúdo da publicação, acaba por impor o posicionamento e a ideologia que deve ser adotada pelos veículos da mídia e, portanto, disseminada à sociedade baiana.**



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

55. Nem mesmo a exceção prevista no art. 2º, II, da Lei tem o condão de afastar a inconstitucionalidade material aqui defendida, porque o juízo acerca da natureza "opinativa" da publicação permanece sob o crivo estatal.

56. Não trazer as balizas objetivas para estabelecer o que é o *"compartilhamento de opinião pessoal"* revela perigosa brecha para violação do próprio princípio da isonomia.

57. Em palavras claras: a decisão acerca da natureza falsa da informação poderá depender de quem é o autor da notícia/publicação ou da empresa que divulgou ou compartilhou tal informação.

58. De qualquer maneira, vislumbra-se evidente a previsão de censura imposta pelo Estado. A possibilidade de se restringir e punir, de antemão, qualquer exteriorização de pensamento acerca de informações, pensamentos e opiniões que possam fomentar discussões acerca de epidemias, endemias e pandemias, temática tão recorrente no ideário coletivo, viola o próprio desenvolvimento da democracia brasileira.

59. Conforme é possível extrair da vasta jurisprudência dessa E. Suprema Corte, a liberdade de expressão deve ser vista não apenas como um direito individual fundamental, mas sobretudo como um direito coletivo que favorece a sociedade e fortalece a democracia, pois permite a circulação de ideias, o debate plural e o exercício da tolerância, que são alicerces essenciais para qualquer ambiente de liberdade democrática.

60. Em um verdadeiro de Estado Democrático de Direito, o livre debate de ideias e a liberdade de manifestação são garantias fundamentais asseguradas a todo e qualquer cidadão.

61. Neste ponto específico, cumpre lembrar as sempre precisas lições de J. J. Gomes Canotilho no sentido de que "***inerente ao direito à liberdade de expressão encontra-***



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

***se uma presunção de inconstitucionalidade de todas as formas de censura, particularmente de censura prévia, seja ela pública ou privada[4]*** ".

62. A censura estatal por meio do Lei Baiana nº 14.268/2020, que neste caso está sendo imposta a todos que eventualmente divulguem dados, informações, opiniões e publicações jornalísticas, viola a livre manifestação do pensamento e a livre circulação de informação, direitos e garantias que, ao revés, devem ser protegidas no Estado Democrático de Direito.

63. A restrição normativa ora questionada, engessa de maneira inaceitável o livre fluxo informacional e jornalístico sobre epidemias, endemias e pandemias em um dos maiores estados do país. **Ora, como pretender um Estado Democrático livre e em constante evolução se é o próprio Estado que veda a livre circulação de informação e opinião, restringindo o debate sobre temáticas tão relevantes para a área da saúde, assim como para diversos outros setores?**

64. Como assevera a professora Daniela Bucci, "*só há uma sociedade verdadeiramente livre se esta puder manter um debate público rigoroso sobre si mesma*"[5].

65. É a partir do livre debate de ideias que as instituições se aperfeiçoam e os institutos democráticos ganham respeito e aceitação perante a população. É a partir da livre discussão do tema de interesse público em todos os nichos da sociedade brasileira que a temática de epidemias, endemias e pandemias, principalmente quanto ao seu combate, sedimentará a sua robustez e confiabilidade social.

66. É inegável que a liberdade de discurso e de pensamento gera a evolução da sociedade e da democracia brasileiras. A censura e a proibição estatal infundada a qualquer tipo de manifestação, pelo contrário, tem um efeito nefasto na consolidação dos institutos perante a população.

---

[4] (CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO, Jónatas E. M. "Constituição e código civil brasileiro: âmbito de proteção de biografias não autorizadas". In JÚNIOR, Antônio Pereira Gaio; SANTOS, Márcio Gil Tostes dos. Constituição Brasileira de 1988. Reflexões em comemoração ao seu 25º aniversário. Curitiba: Juruá, 2014, p. 128-129)

[5] BUCCI. Daniela, Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão – Limites Materiais, Editora Almedina, pag. 42.



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF | +55 61 3364 7500

67. Especificamente no que tange ao combate a epidemias, seria ingenuidade admitir que a temática já não comporta discussões, aprimoramentos e evoluções. Nem o indivíduo mais entusiasta do sistema de saúde brasileiro acredita que os mecanismos de combate a epidemias, endemias e pandemias não possam ser aperfeiçoados para trazer à população cada vez mais estabilidade e segurança informacional.

68. Ora, o próprio Ministério da Saúde promove, constantemente, debates e eventos institucionais para discorrer acerca de epidemias e buscar soluções para aprimorar as medidas de combate e mitigação de seus impactos na sociedade brasileira. Então porque o próprio povo brasileiro, em suas manifestações pessoais (seja em redes sociais, seja em outros veículos de comunicação), não pode, igualmente, discutir acerca da temática?

69. Nas palavras do professor e Ministro Gilmar Mendes, *in Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. pags. 540-541/580, "*O ideário democrático norteia-se pela busca do autogoverno popular, que ocorre quando os cidadãos podem participar com liberdade e igualdade na formação da vontade coletiva. Para que esta participação seja efetiva e consciente,* ***as pessoas devem ter amplo acesso a informações e a pontos de vista diversificados sobre temas de interesse público, a fim de que possam formar as suas próprias opiniões****. Ademais, elas devem ter a possibilidade de tentar influenciar, com suas ideias, os pensamentos dos seus concidadãos.*"

70. Por isso, conclui o e. Constitucionalista, ***"a realização da democracia pressupõe um espaço público aberto, plural e dinâmico, onde haja o livre confronto de ideias, o que só é possível mediante a garantia da liberdade de expressão"***.

71. Não é a partir da censura que o Estado Brasileiro deve combater os danos advindos da divulgação de notícias falsas, mas através do fomento do debate crítico, da conscientização e da educação da população brasileira sobre o tema.

72. Nessa linha de pensamento, também não há como negar que, por exemplo, foi justamente essa **visão crítica de pontos de vista diversificados** acerca das difusão


ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF | +55 61 3364 7500

de informações e do combate à epidemias, endemias e pandemias que ensejou uma atuação proativa e democrática do Estado Brasileiro na estruturação e na aprovação de inúmeras medidas legislativas para adaptar à sociedade brasileira a implementação de medidas efetivas para o controle e o combate da COVID-19.

73. Foram a pluralidade de pensamento e a liberdade de manifestação, asseguradas pela Constituição Federal às pessoas, aos veículos da mídia e às empresas de telecomunicação e radiofusão, que possibilitaram a implementação de inúmeras medidas para o controle e o combate da pandemia de COVID-19[6], por exemplo:

- PL 2753/2021. Transformado na Lei 14400/22. Senado Federal. ***Prorroga a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço no Sistema Único de Saúde***.

- PL 4059/2021. Transformado na Lei 14356/22. Cacá Leão (PP-BA). ***Permite neste ano a publicidade institucional de atos e campanhas destinados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia e à orientação quanto aos serviços públicos de combate à doença***.

- PL 3188/2021. Transformado na Lei 14348/22. Senado Federal. ***Torna permanente o uso do Fundo Garantidor de Operações no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), criado para socorrer o setor durante a pandemia de Covid-19***.

- MP 1083/2021. Transformado na Lei 14347/22. Poder Executivo. ***Destina R$ 6,41 bilhões para compra de vacinas contra Covid-19***.

- MP 1076/2021. Transformado na Lei 14342/22. Poder Executivo. ***Torna permanente o Auxílio Brasil de R$ 400 por família***.

- PL 1208/2021. Transformado na Lei 14305/22. Carlos Jordy (PSL-RJ). ***Cria um programa de incentivo tributário para empresas doarem a institutos de pesquisa a fim de financiar projetos relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19***.

[6] https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/procorona/index.html



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S A/B
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

- MP 1061/2021. Transformado na Lei 14284/21. Poder Executivo**. *Institui o programa de assistência financeira a famílias de baixa renda Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família***.

- PLP 1282/2020. Transformado na Lei Ordinária 13999/2020. Jorginho Mello (PL-SC). ***Concede uma linha de crédito especial para micro e pequenas empresas pedirem empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019***.

74. **Eis o cerne da controvérsia:** a despeito da importância da fidedignidade dos dados e informações divulgadas pelos veículos de comunicação, apenas o debate crítico e livre pode assegurar a evolução. Por isso, não se pode restringir de forma prévia e vinculado à chancela estatal, o direito constitucional do cidadão brasileiro e das empresas prestadoras de serviços de telecomunicação e radiodifusão, de trazerem à público e sustentarem posições críticas e antagônicas sobre o tema em questão.

75. É inerente ao direito à liberdade de expressão a "*liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha*" (art. 13, item 1, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos).

76. O próprio ordenamento que regulamenta os serviços de radiodifusão – o Decreto nº 52.795/1963 – traz em seu texto que ***"nenhuma autoridade poderá impedir ou embaraçar a liberdade da radiodifusão"*** e que ***"são livres as críticas e os conceitos desfavoráveis, ainda que veementes"***, evidenciando a importância de se garantir o livre fluxo de ideias, tão necessário para a evolução da sociedade.

77. Olvidou o legislador baiano, renovadas as vênias, que apenas a livre manifestação e discussão de ideias pode assegurar a evolução contínua, em todos os níveis políticos e socioeconômicos do país, do debate acerca de temas caros à sociedade brasileira, inclusive sobre as *fake News*.


ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

78. **Jamais a imposição** cega e fria de restrições e penalidades à conduta pessoal e institucional daqueles que divulgam e transmitem informações e opiniões à sociedade, trará o mesmo resultado.

79. Conforme asseverado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, no brilhante voto proferido por ocasião do julgamento da ADI nº 4815, "*censura é forma de 'calar a boca'. Pior: calar a Constituição, amordaçar a liberdade, para se viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu*.".

80. É absolutamente inaceitável – e nitidamente contraditório – pregar a divulgação consciente de dados, informações e opiniões e, ao mesmo tempo, querer impor o conteúdo desses dados e dessas informações.

81. Sob o falso pretexto de incentivar a publicação consciente de informações e opiniões, a legislação em referência impôs ao Estado baiano o monopólio da verdade. Isso sim é ato de intolerância ideológica, com todas as vênias.

82. **O debate público e livre é, sem dúvidas, o mecanismo mais apto para que prevaleçam na sociedade as melhores ideias**, de modo que nem mesmo a singularidade do cenário político-democrático da época em que aprovada a Lei (2020) teria o condão de justificar a restrição à liberdade de pensamento e manifestação.

83. O Estado Democrático de Direito não pode tolerar censura prévia de direitos fundamentais, como o da liberdade de expressão. Pior ainda é a restrição normativa de manifestação e pensamento de todos que se dispuserem a discorrer sobre o tema.

84. Nesse sentido, carece de qualquer legitimidade Constitucional a imposição das restrições previstas na Lei nº14.268/2020 do Estado da Bahia.

85. **A verdade é que o ordenamento jurídico vigente já é suficiente para coibir a má conduta e eventuais excessos pontuais praticados, sem limitar o direito fundamental à livre expressão através de dispositivos de censura prévia**.


ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

86. Tanto o é que, como já destacado, há muito o Decreto nº 52.795/1963, trouxe um rol de atos considerados infrações na execução dos serviços de radiodifusão e previu a necessidade de que as prestadoras se atentem ao teor dos conteúdos transmitidos e levados à público, podendo, a depender de cada caso concreto, sofrer penalidades.

87. **Logo, há de ser restritiva qualquer interpretação que limita a livre manifestação do pensamento e, no caso específico daqueles que transmitem e divulgam informações e opiniões, repita-se, as limitações à liberdade de pensamento e manifestação só encontram respaldo para coibir eventuais abusos verificados em cada caso concreto e, sempre, *a posteriori*, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.**

88. Assim, há de ser declarada a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual Baiana nº 14.268, de 28 de maio de 2020.

## V. MEDIDA CAUTELAR

89. Amplamente demonstrados os fundamentos relevantes da impugnação (*fumus boni iuris*), não há maior dificuldade na constatação do inequívoco *periculum in mora*, apto a justificar a concessão de medida cautelar (artigo 10, *caput* e § 3º da Lei nº 9.868/1999), concernente na imediata suspensão da eficácia da Lei Baiana nº14.268, de 28 de maio de 2020, ora impugnada.

90. A plausibilidade jurídica é revelada por todos os argumentos declinado nos tópicos anteriores: **primeiro**, a inconstitucionalidade formal dos dispositivos, dada a usurpação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, CF/88); **segundo**, a inconstitucionalidade material das normas, revelada pela criação de restrições ao direito à livre manifestação de pensamento, à liberdade de expressão, de comunicação e de informação jornalística.

91. O ***periculum in mora***, por sua vez, repousa no próprio prejuízo causado pela vigência do ato normativo inconstitucional, sendo certo que, quanto mais tempo permanecer em vigor, maior será a lesão ao ordenamento jurídico, ao postulado da segurança


ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

jurídica e à livre manifestação do pensamento, da comunicação e da informação jornalística. Dilatando, a cada dia que passa, a possibilidade de cerceamento do debate do impacto político, econômico e social das epidemias, endemias e pandemias na sociedade baiana.

92. Ademais, como o referido ato normativo está em pleno vigor desde a data de sua publicação, há risco concreto da aplicação de penalidades em desfavor das empresas prestadoras de serviço de telecomunicação e radiofusão, além de inúmeros usuários do serviço. Todos, enquanto viger a norma estadual inconstitucional, estão submetidas à ameaça de sofrerem sanções disciplinares pelo simples exercício de sua liberdade de exteriorização do pensamento crítico.

93. Por tais razões, demonstrada, cabalmente, a presença dos requisitos autorizadores (*periculum in mora* e *fumus boni iuris*), a agremiação política requerente requer a **urgente suspensão da vigência das normas impugnadas até o julgamento final do mérito desta ação**.

## IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a o Partido Liberal:

***(a)*** seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade recebida e processada, com os documentos que a instruem, nos termos das alíneas *a* e *p* inciso I do art. 102 e do inciso VIII do art. 103 da Constituição Federal, bem como do inciso VIII do art. 2º e art. 3º da Lei n. 9.868/1999;

***(b)*** seja concedida medida liminar acautelatória para suspender os efeitos da Lei Estadual nº 14.268 de 28 de maio de 2020, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 9.868/1999;

***(c)*** subsidiariamente, seja impresso ao feito o trâmite sumarizado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999;

***(d)*** sejam solicitadas informações a Assembleia Legislativa da Bahia e ao Governo do Estado da Bahia, e sejam ouvidos, ainda, o Advogado-Geral



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500

da União e o Procurador-Geral da República, em consonância com os artigos 6º e 8º da Lei nº 9.868/1999;

***(e)*** seja, ao final, julgado procedente o pedido e declarada, em definitivo, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 14.268 de 28 de maio de 2020 – Estado da Bahia.

Requer, outrossim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, no nome do advogado **MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (**OAB/DF 12.330), sob pena de nulidade.

Para fins meramente fiscais, atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que, pede e espera deferimento.

Brasília, 23 de abril de 2024.

**Marcelo Luiz Ávila de Bessa**
**OAB/DF 12.330**

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO



ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
www.aviladebessa.com.br | abessa@aviladebessa.com.br | SHIS QL 08 conjunto 06 casa 20
71.620-265 Brasília, DF |+55 61 3364 7500